M. FORREST

FONDS DE PROMOTION CULTURELLE
ETABLISSEMENT PUBLIC
DIRECTION GENERALE
Reçu le 28 AVR 2026
Enregistré N° 907104
Réceptionné par Kanyeba
Signature:

Fonds de Promotion Culturelle (FPC)
Coordination provinciale du Lualaba

A l'attention de Monsieur KAYEMBE KONKOLA NKASU Alain
Directeur

N/Réf. : ADG-219/EB/ak/jkn/2026 Lubumbashi, le 16 avril 2026

Concerne : Demande d'annulation d'office de la redevance ad valorem
Vos réf : Procès-verbal de taxation n°.../..../FPC/PROV L'BA/KZI/BMR/202...

Monsieur le Directeur,

Nous venons par la présente, demander l'annulation pure et simple de votre Procès-verbal de taxation dont références en concerne, mettant indûment à notre charge, le montant de USD 15 000 au motif de la redevance ad valorem sur impression publicitaire, engin roulant, panneaux publicitaires et enseigne lumineuse, en exécution de l'Ordre de service n°001/FPC/CPL'BA/BMR/2026 du Directeur de la Coordination Provinciale du FPC Lualaba.

En effet, voici les raisons de notre contestation :

1. Nous avons l'avantage de porter à votre connaissance, qu'EGMF n'est pas un prestataire de publicité et ne recourt pas à l'action publicitaire au sens de l'article 11 de l'Arrêté ministériel n°029/CAB/MIN/CA/2012 portant fixation de l'assiette et des modalités de perception de la redevance ad valorem due au FPC.
2. L'article 5 du même Arrêté sus venté stipule : « Est qualifiée de prestation publicitaire, toute action émanant d'une personne physique ou morale, au moyen de divers procédés, dans le but soit de faire connaître une activité, un produit, un service ou une affaire, soit de susciter ou stimuler sa capacité de vente, sa consommation ou le recours à un service. Ne sont pas concernées les prestations publicitaires concernant les éléments d'identification obligatoire notamment la dénomination ou raison sociale, le numéro du registre de commerce et l'identification nationale »

.../...

Au regard de toutes ces évidences, il y a lieu de noter que lorsqu'EGMF mentionne sa dénomination sociale sur les véhicules, cela ne peut être qualifié de publicité ou prestation publicitaire. Car EGMF ne fait pas connaître, par cette mention, ses activités, ses services, ses affaires ni ne stimule sa capacité de vente, ni sa consommation. EGMF est une société spécialisée dans les contrats portant généralement sur les travaux publics et les opérations de marchés publics à financement extérieur qui sont conclus sur fonds d'appel d'offres notamment de structures gouvernementales et qui ne requièrent de publicité.

Nous vous saurions gré, d'instruire vos services compétents de procéder à l'annulation d'office de la taxation de USD 15 000 mise à charge de notre Société. D'avance, nous vous remercions.

Veuillez agréer, Monsieur le Directeur, l'expression de notre considération distinguée.

Norine MESSAOUD
Responsable Financier

Norine MESSAOUD
Responsable Financier
EGMF

Enzo BACCARI
Chief Executive Officer

Enzo BACCARI
Chief Executive Officer
EGMF

C.C. : - Monsieur LUKUNDJI MUSIGWA Jean/Inspecteur Vérificateur.

Annexes : - Votre procès-verbal de taxation n°.../.../FPC/PROV L'BA/KZI/BMR/202... ;
- Votre ordre de service n°001 FPC/CP L'BA/BMR/2026.